Universidad Nacional Rosario Castellanos

Dirección de Posgrado e Investigación

Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad

El reconocimiento de derechos y los debates actuales acerca de la identidad y la diferencia

La diversidad multicultural a través de los marcos legales para una ciudadanía más democrática y justa

Autor: M. en C. Ariel Cerón González

Programa: Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad

Docente: Dr. García Alejandro Saúl

Actividad: La diversidad multicultural a través de los marcos legales para una ciudadanía más democrática y justa

Fecha: 26 de octubre de 2026

OTRO MODO DE SER HUMANO Y LIBRE.
OTRO MODO DE SER.

1 Instrucciones

Como se ha revisado en los bloques anteriores, los problemas asociados a la identidad y la diferencia se originan por multifactores diversos, que afectan la coexistencia de diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos en una misma sociedad.

Nuestras sociedades actuales enfrentan desafíos y oportunidades para la construcción de ciudadanías más democráticas y justas con perspectivas interculturales y de género. Para abordar esta cuestión, es esencial analizar cómo los marcos legales pueden promover la convivencia armónica y el respeto mutuo entre las diversas comunidades.

Por ello, la presente actividad consiste en escribir una reflexión argumentada respecto al tema de investigación doctoral: su postura teórica, datos contextuales y los marcos legales.

1.1 Rúbrica de evaluación

Cuadro 1. *Rúbrica par ala actividad: La diversidad multicultural a través de los marcos legales para una ciudadanía más democrática y justa*

Categorías	Resultado esperado
Claridad y organización del contenido	La reflexión es clara y bien organizada en la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y la bibliografía.
La propuesta se relaciona con la teoría, las normatividades y la problemática	La propuesta es clara y comprensible en su totalidad. Se relaciona totalmente con las teorías, normatividades y problemáticas seleccionadas.
Revisión de los artículos propuestos	Se refleja a través de la citación y las referencias bibliográficas, de acuerdo con el aparato crítico del sistema APA.
Relación en torno a la inclusión, la exclusión, la identidad y la diferencia	Se aprecia una relación clara y explicativa en torno a la inclusión, exclusión, la identidad y la diferencia.
Ortografía y puntuación	Uso correcto de las reglas ortográficas y signos de puntuación (interrogación, admiración; signos como puntos y comas, acentuación). Mayúsculas y minúsculas.

2 Desarrollo

2.1 Introducción

El ingreso a un programa de posgrado exige la definición y delimitación de un objeto de estudio capaz de evolucionar a la luz de los debates teóricos contemporáneos. En el marco del doctorado en **Investigación Social Desde la Complejidad**, el proyecto que se busca desarrollar llevaba como título original *El rol de las banquetas en el espacio público: esparcimiento social, violencia y pertenencia ciudadana*, que ha transmutado hacia una formulación más precisa: **Entendiendo la habitabilidad pública de las banquetas en distintas zonas del municipio de Querétaro en el periodo 2027-2028**. Esta reconfiguración responde a la necesidad epistémica de situar a la **habitabilidad** como el fenómeno central donde confluyen la infraestructura, las dinámicas socioespaciales y los marcos normativos.

Desde la perspectiva de Capron et al., 2022, las banquetas no deben ser concebidas como meros soportes técnicos o canales utilitarios para la movilidad peatonal, sino como espacios híbridos donde coexisten actividades diversas que constituyen el tejido vital de las ciudades. La habitabilidad, entendida desde la complejidad, implica dimensionar el espacio público como un medio de amparo y refugio donde el sujeto se hace presente en un espacio-tiempo determinado, apropiándose del entorno para significarlo y construir territorio. En consonancia, Jacobs (1961) sostuvo que una calle activa y diversa es capaz de sostener la economía local, proveer esquemas informales de vigilancia natural y garantizar la aplicación de normativas, posicionando a la habitabilidad como una condición sistémica e indispensable para la reproducción de la vida urbana.

Sin embargo, en el contexto mexicano y específicamente en el municipio de Querétaro, la realidad de las banquetas dista de constituir un espacio habitable e incluyente. A menudo se presentan como escenarios de fragmentación, segregación y exclusión; ejemplificando ésto es común encontrar en las colonias calles que no superan los dos metros de ancho, persiste la falta de mantenimiento o zonas verdes, a la vez que la estructura física dificulta el andar de carriolas, adultos mayores o el esparcimiento seguro de las infancias. Para abordar esta problemática desde la complejidad, la investigación articula cuatro dimensiones teórico-conceptuales fundamentales:

1. **Habitabilidad y Pertenencia Ciudadana:** La pertenencia no es solo una adscripción formal, sino una experiencia encarnada de seguridad, dignidad e inclusión social. Como señalan Lell, 2014 y Tromben et al., 2022, mientras que la ciudadanía formal otorga un estatus jurídico dentro de un ámbito de validez normativo, la *cohesión social* depende de los vínculos de solidaridad e identidad compartida que motivan a los individuos a sentirse parte de un colectivo. La banqueta es el primer estrato donde dicha cohesión se pone a prueba o se fractura.

2. **Interacción y Apropiación Territorial:** La interacción social cotidiana en las aceras genera y sostiene redes de apoyo mutuo, vecindad y conversación. La apropiación territorial, ligada al libre desarrollo de la personalidad, representa el proceso mediante el cual las comunidades resignifican y ocupan el espacio, transformando un espacio físico en un lugar con sentido de protección.

3. **Tensiones de Inclusión y Exclusión:** Las deficiencias físicas e institucionales de las banquetas actúan como mecanismos informales de exclusión. Las barreras arquitectónicas, el comercio informal no regulado y el deterioro urbano afectan desproporcionadamente

a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y minorías étnicas o culturales, privándoles de su derecho al disfrute pleno del espacio público.

4. **Simbología Colonial y Disputa por el Espacio:** A partir de las aportaciones de Bonfil Batalla, 1990, es posible interpretar la segregación urbana como una reproducción contemporánea de las tensiones entre el «México imaginario» (tecnocrático, homogéneo e individualista) y el «México profundo» (diverso, comunitario y plural). En la escala micro-urbana de la banqueta, los sectores desfavorecidos (o individuos de poblaciones vulnerables) luchan continuamente por ser reconocidos como habitantes legítimos, enfrentando tanto la omisión del Estado en materia de mantenimiento e infraestructura, como la imposición de dinámicas de privatización e individualización del espacio común por parte de la población que dista de participar completamente en la vida social Tromben et al., 2022.

2.1.1 Fundamentación Jurídica y la Metáfora del Pacto Social

Frente a estas tensiones socioespaciales, los marcos legales internacionales, nacionales y locales se constituyen en instrumentos normativos clave para exigir una ciudadanía democrática y justa. En el plano filosófico-político, Rousseau, 2025 planteaba que el pacto social busca una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado. En la ciudad contemporánea, este «pacto» se materializa en la preservación del espacio público como un bien común irrestricto, que de nuevo se ve amenazado por las ideas de Bonfil Batalla, 1990 malogrando el pacto por buscar la dominancia además, por parte del sistema económico capitalista que enajena a los individuos con poder económico de poner sobre los derechos de los demás en beneficio de los propios además, retomando los comentarios de Lell, 2014 la falta de pertenencia al Estado coloca a la ciudadanía como sujeto pasivo de los derechos y obligaciones que el sistema jurídico imputa y pone a la participación ciudadana Miranda et al., 2013 fuera de su fin último **generar un modelo de seguridad basado en la confianza en el vecindario a partir del conocimiento mutuo generado por la existencia de espacios de socialización.**

En el ordenamiento jurídico mexicano, el fundamento rector se sitúa en el Artículo 4, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos De Diputados, 1917, el cual consagra que:

> «Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.»

Este precepto se engarza con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y las normatividades del Estado y Municipio de Querétaro (como el Código Urbano y los reglamentos de imagen urbana y movilidad). Estas leyes imponen al Estado la obligación correlativa de garantizar que las banquetas funcionen como infraestructuras inclusivas. No obstante, en la práctica se observa una deformación de la norma: el derecho individual (el uso privado de la banqueta, el estacionamiento indebido o la mercantilización sin control) suele prevalecer sobre el derecho colectivo a la ciudad y a la movilidad segura.

Desde la perspectiva de los sistemas complejos, la banqueta emerge como un sistema sociotécnico donde interactúan subsistemas heterogéneos: el flujo peatonal, el marco normativo, la infraestructura física y las pautas culturales de apropiación. Comprender las distorsiones en las banquetas del Municipio de Querétaro exige analizar los bucles de retroalimentación

donde la omisión estatal y la falta de cultura ciudadana degradan el tejido social, convirtiendo el espacio de pertenencia en un escenario de vulnerabilidad de derechos.

2.2 Conclusiones

El análisis de la habitabilidad pública de las banquetas en el municipio de Querétaro permite constatar una profunda transformación en la manera en que la sociedad concibe y configura el territorio. Históricamente, las comunidades mesoamericanas estructuraban el espacio físico y habitacional en torno a dinámicas socioculturales profundas; por ejemplo, la distribución territorial y doméstica guiada por el cultivo y almacenamiento del maíz. En aquel modelo, la arquitectura y el trazo del hábitat respondían a las exigencias del clima, a los materiales disponibles y a la necesidad primordial de intensificar las relaciones comunitarias y cotidianas en torno al hogar. El espacio físico era, por definición, un conector de la vida colectiva. En contraste, el urbanismo moderno, dominado por paradigmas técnicos y tecnocráticos, plantea la interrogante sobre qué define hoy el trazo de nuestras ciudades y dónde han quedado los espacios destinados a la integración social.

En las últimas décadas, el acelerado e inequitativo proceso de urbanización en México ha privilegiado la infraestructura orientada al automóvil particular, desplazando el diseño, la conservación y la gestión del espacio peatonal. Esta prioridad infraestructural ha fragmentado el territorio común: la banqueta —primer estrato de la experiencia urbana— se presenta frecuentemente con discontinuidades, deterioro estructural, obstáculos físicos, pendientes inadecuadas y una nula integración sistémica. Esta privación del espacio de caminabilidad desencadena la privatización de la vida pública, donde la invasión del derecho común por la individualidad transforma el entorno compartido en un «territorio tomado» o mercantilizado, donde el beneficio particular se antepone a la urgencia comunitaria de convivencia y amparo.

En este escenario de deterioro urbano, la banqueta se convierte en un dispositivo espacial que reproduce activamente dinámicas de **inclusión, exclusión, identidad y diferencia**. Mientras que un diseño accesible y continuo permite el reconocimiento de la diversidad humana (garantizando el libre tránsito de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y dinámicas culturales diversas), la degradación física y la barrera arquitectónica operan como mecanismos invisibles de exclusión y segregación socioespacial. La imposibilidad de habitar la acera vulnera el derecho a la identidad y a la pertenencia ciudadana, relegando a los grupos históricamente invisibilizados a una condición de subordinación espacial donde su diferencia no es integrada, sino apartada del espacio público y convirtiendo a las baquetas en puros elementos de movilidad que busca satisfacer solo las necesidades capitalistas (la movilidad hacia los centros laborales).

Por consiguiente, la investigación doctoral sobre la habitabilidad pública de las banquetas en Querétaro (2027-2028) quiere demostrar que la atención a la infraestructura peatonal no constituye una simple tarea de mantenimiento técnico, sino la restitución de un pilar del pacto social y de los derechos humanos. Superar la brecha entre el marco normativo (expresado en el Artículo 4 constitutional, la LGAHOTDU y la Agenda 2030) y la realidad física de la calle exige trascender el enfoque puramente instrumental del urbanismo. Solo reconociendo a la banqueta como un sistema complejo e interconectado de movilidad, cultura, inclusión y cohesión social será posible construir ciudades verdaderamente democráticas, justas y habitables para la diversidad de personas que las transitan día a día.

Referencias

Bonfil Batalla, G. (1990). México profundo: una civilización negada.

Capron, G., Monnet, J., López, R. P., & Giglia, A. (2022). Banquetas: el orden híbrido de las aceras en la Ciudad de México y su área metropolitana, 548. https://sociologiaurbana.azc.uam.mx/banquetas_el_orden_hibrido_de_las_aceras/

De Diputados, C. (1917). Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Lell, H. M. (2014). La ciudadanía como concepto jurídico: criterios de construcción en sociedades multiculturales y desafíos democráticos. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, *16*(31), 59-84.

Miranda, M. B., Guillén, J. C., & Valdés, J. H. (2013, octubre). *La complejidad de la participación: política, ciudadana, comunitaria, social y autónoma* (Primera) [Los enunciados hipóteticos que se verificaron a través de la presente investigación son:

1. La participaciónque ejerce la población que habita la seis colonias del Municipio de Nezahualcoyotl, obedece a un esquema polifacético, es decir que no se inserta en un solo tipo de participación(social, política, ciudadana, autónoma y comunitaria)
2. La edad, es colaridad, tiempo de residencia, sexo, estado civil y ocupación, son variales sociodemográficas que inciden en las caracteristicas de la participación de la población.
3. en el marco de las relación Estado-sociedad, la participación de la población que habita las seis colonias en estudio, constituyen un mecanismo articulador entre las instituciones municipales y la población para la atención de sus problemas sociales.
4. Los actores sociales (partidos políticos, organizaciones sociales, consejeros de Participación Ciudadana, líderes comunitarios entre otros) determinan las características y el tipo de participación en las colonias en estudio.]. Diaz de Santos. http://diazdesantosmexico.com.mx/libros/bautista-miranda-miguel-la-complejidad-de-la-participacion-politica-ciudadana-comunitaria-social-y-autonom-L27006770101.html

Rousseau, J.-J. (2025). *El contrato social o principios de derecho político* (Primera). BoekMéxico.

Tromben, V., Maldonado Valera, C., Marinho, M. L., & Robles, C. (2022). *Social cohesion and inclusive social development in Latin America: A proposal for an era of uncertainties* (inf. téc.). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).